

1502990-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS APARECIDO RAMIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

Verte da peça Acusatória: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 02 horas, na Avenida Nordestina, altura do nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502990-16.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502990-16.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS APARECIDO RAMIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

Verte da peça Acusatória: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 02 horas, na Avenida Nordestina, altura do nº 2098, bairro São Miguel, nesta cidade e comarca da Capital, em via pública, MATHEUS APARECIDO RAMIRO, qualificado a fls. 08 e 14, e LUCAS SOARES SIQUEIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 07, agindo em concurso e previamente ajustados em unidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante emprego de grave ameaça, um aparelho de celular, marca Samsung, pertencente à vítima Kevin

Dênis Cardoso Lopes Dos Santos.

Recebida a Denúncia, os acusados foram citados, apresentando Resposta Escrita à acusação.

Decisões saneadoras a fls. 138 e 172.

Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogados os acionados.

Nos debates, as partes fizeram seus rogos finais.

É o relatório do quanto necessário.

A absolvição se mostra de rigor.

Dúvida não há quanto o fato criminoso de que tomadas as vítimas.

Ora, bem esclareceram, seja na fase policial, seja em Juízo, que na data dos fatos dois rapazes, a bordo de uma moto vermelha, as abordaram anunciando o assalto, determinando que entregassem seus aparelhos de telefone, o que somente o fez Kevin, os criminosos saindo em fuga. Ainda, esclareceram que perdendo os criminosos de vista, avistaram uma viatura policial, então narrando os fatos, sendo convidados a entrar na viatura, o que fizeram, os policiais, então, seguindo o rumo indicado por ambas como de fuga. Passados alguns instantes, os policiais avistaram dois rapazes a bordo de uma moto, sendo aparentemente os criminosos, eles que foram abordados, na posse deles não sendo recuperado o aparelho empalmado. Indicaram, por fim, que ambos os criminosos estavam usando capacete de moto, e dos dois, somente um deles foi reconhecido.

Em audiência, as vítimas ratificaram as informações.

A vítima Keila mencionou, ainda, que no momento da abordagem policial o garupa da moto teria trocado as vestes, em especial a calça, tendo reconhecido o acionado Matheus, como um dos praticantes do roubo, o mesmo não ocorrendo em relação ao acionado Lucas.

A vítima Kevin, por sua vez, indicou que no momento da abordagem dos criminosos pela polícia, ambos usavam as mesmas vestes que no momento da abordagem. Ainda, enquanto Keila indica que os criminosos não desembarcaram da moto, Kevin afirma que o condutor da moto desembarcou do veículo e revistou sua genitora, embarcando no veículo novamente, saindo em fuga.

Os policiais ouvidos, por sua vez, narraram que na data dos fatos, em patrulhamento de rotina, acabaram se deparando com as vítimas, elas que anunciaram terem sido tomadas de assalto por dois rapazes a bordo de uma moto, de placas não anotadas, os quais teriam subtraído o aparelho de telefone celular de uma delas. Assim, embarcaram as vítimas na viatura, e com elas saíram em patrulhamento com vistas, depois de alguns momentos avistando dois rapazes em tráfego numa moto vermelha, sendo dada ordem de parada, o que obedecido. Verificaram que a moto era conduzida por Matheus, tendo Lucas como passageiro, ambos usando capacetes. Revistados, nada de ilícito foi com eles encontrado, sobre a moto utilizada nada constando, salvo engano, pertencente ao acionado Matheus, regularmente. Com apoio de outra viatura, os acionados foram conduzidos à autoridade policial, sede em que as vítimas somente reconheceram um deles como algoz, especialmente aquele que conduzia a moto, único que restou efetivamente preso pela autoridade policial.

Os acionados, enfim, negam a acusação de roubo de forma firme, como já haviam feito na fase policial.

Pois bem!

Avaliada a prova em seu conjunto, bem se vê que os acionados não foram presos em situação flagrancial, de certeza do crime, na posse da res.

Pesa contra ambos, apenas, um reconhecimento pessoal realizado na fase policial, somente em relação a Matheus, quando detidos a bordo de uma moto vermelha (sem traços a distingui-la de outras motos normais e parecidas), de todo regular, e pertencente a seu condutor, o acionado Matheus, indivíduo primário e que demonstrou exercer atividade lícita à época.

Porém, tal reconhecimento se resume a um indício, uma suspeita, tão só.

Máxime quando o reconhecimento feito na fase policial, pela madrugada, somente se deu em relação aos dois acionados (outras pessoas não foram a eles emparelhadas), arrostando a sugestão vinda do disposto no art. 226, do CPP, não trazendo boa segurança.

A ratificação do reconhecimento em Juízo, se dá, então, acerca daquela pessoa a

eles apresentada na fase policial, como possível criminoso.

Não bastasse, temos algumas dissidências nos relatos das vítimas, como acima destacado, notadamente quanto a dinâmica dos fatos, que não me trazem segurança efetiva acerca do reconhecimento, notadamente quanto a capacidade das vítimas terem guardado na memória os traços de fisionomia dos criminosos.

Bem por isso, entendo tímida e precária a prova acusatória, resumida a mera suspeita, esta que não convence meu íntimo, e, verdadeiramente, me atormenta a convicção, sendo de rigor o pronunciamento do non liquet.

Em situação parelha: É certo que há suspeitas sobre a autoria, mas não um conjunto probatório firme e coeso. Ora, sem que haja uma prova concreta e indubitosa, não há sustentação para a condenação. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações, e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar a acusação descrita na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Não é caso de absolvê-lo por "estar provado que não concorreu para a infração penal" (art. 386, IV, do CPP) como pretende a defesa, porque, como já dito, há um elemento nos autos que o aponta como autor. O mais adequado, portanto, é o acolhimento do pedido subsidiário, ou seja, a absolvição por "não existir prova suficiente para a condenação" (art. 386, VII, do CPP). Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), observava: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade". Acerca dessa matéria: "O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP). "Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento unânime" (RJTJESGS 177/136) (Apelação nº 0016929-51.2012.8.26.0564, j. em 24 de agosto de 2015, rel. Desembargador Diniz Fernando).

Portanto, havendo prova precária que corrompa o espírito do julgador, a solução absolutória se mostra como medida de rigor.

Confira-se: Por suas gravíssimas consequências, decreto condenatório não deve ser expedido, exceto se comprovadas, sem falta, a materialidade e a autoria do crime e a culpabilidade do agente. Vêm aqui de molde, pois, estas palavras do eminente Magistrado Hoepfner Dutra: "Na Justiça penal, tudo deve ser certo e preciso como uma equação algébrica. Os elementos probatórios de uma acusação penal devem ser espontâneos, lógicos, consistentes, precisos, harmônicos e, sobretudo, concordantes, para que apresentem em si uma inteireza real a sobrelevar a evidência da verdade. Forçá-los com artifícios é mostrar o intuito de criar uma situação moral grave que, afinal, compromete o resultado da investigação e os objetivos da própria Justiça. Assim sendo, desde que para chegar a uma conclusão a dúvida assalte a consciência de quem julga, o valor de certas provas enfraquece e, por consequência, deve ser preferida a improcedência de uma acusação a um injusto pronunciamento condenatório" (TacrimsP; Ap. n- 18.186 - São Paulo; j. 30.10.59; v.u.). O princípio geral de que toda a decisão condenatória deve assentar em prova plena e cabal (não só da materialidade do fato criminoso senão também da autoria e culpabilidade do agente) manda afastar da cabeça do réu o gládio da Justiça, nos casos de dúvida invencível. Isto mesmo proclamam nossos Tribunais: "Não basta para a concretização de uma sentença condenatória a simples soma de indícios, por mais veementes que sejam em desfavor do acusado. Ainda mais quando tais indícios foram devidamente contrariados por ampla prova em sentido contrário, restando sérias dúvidas que, em matéria penal, equivalem à ausência de provas (Rev. Tribs., vol. 436, p. 346). Mais que meras conjecturas acerca da culpabilidade do acusado, são necessárias, para sua condenação, provas tão claras como a luz meridiana: "probationes luce meridiana clariores" (cf. Giovanni Brichetti, L'Evidenza nel Diritto Processuale Penale, 1950, p. 111). Assim, para que o réu não fosse

condenado por crime sem prova cabal de autoria e, pois, de culpa, não havia senão pronunciar o "non liquet" e mandá-lo em paz. (Apelação nº 993.03.048470-4, rel. Desembargador Carlos Biasotti).

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e assim o faço para ABSOLVER os acionados MATHEUS APARECIDO RAMIRO e LUCAS SOARES SIQUEIRA DOS SANTOS da acusação de prática do delito descritos nos art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, o que faço com suporte no disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, sem prejuízo das anotações e comunicações necessárias.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag

Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06